

第77005489号“石花”商标准予注册的决定

异议人：湖北省石花酿酒股份有限公司

委托代理人：北京正理知识产权代理有限公司

被异议人：襄阳中洁盐业有限公司

异议人湖北省石花酿酒股份有限公司对被异议人襄阳中洁盐业有限公司经我局初步审定并刊登在第1888期《商标公告》第77005489号“石花”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“石花”指定使用于第1类“工业用碘；原盐；工业用无机盐”等商品上。异议人引证在先注册的第46421467号“石花”商标等核定使用商品为第3类“肥皂；去污剂；洗衣剂”等。双方商标指定使用商品在商品的功能用途、销售对象等方面存在一定区别，不属于类似商品，故双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。异议人注册并使用在第33类“酒（饮料）”商品上的第1304464号“石花H及图”商标曾获《商标法》第十三条保护，但双方商标指定使用商品分属不同行业，并无密切关联，因此，被异议商标未构成对异议人商标的复制、摹仿，被异议商标的注册和使用应不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害。异议人称被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）（八）项等证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第77005489号“石花”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年05月13日